



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

28 באוקטובר 2024

1798

כ"ו בתשרי התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק ליעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 13).

14 התשפ"ה-2024

הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התשפ"ה-2024

1. תיקון סעיף 23
בחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה),
התשע"א-2011, בסעיף 23, במקום "כ"ט בתשרי התשפ"ה (31 באוקטובר 2024)" יבוא
"כ"ט בחשוון התשפ"ה (30 בנובמבר 2024)".

דברי הסבר

הוחלט בהחלטת הממשלה מס' 1848 כי המערכים יוקמו ויפעלו כפיילוט לתקופה של שנתיים. בשל כך, חוק החוק בתחילה כהוראת שעה לתקופה של שנתיים. במהלך השנים הוארכה תקופת הוראת השעה מזמן לזמן בתקופות נוספות, ולאחרונה בחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשפ"ד-2024 (ס"ח התשפ"ד, עמ' 886). הוארך תוקפה עד יום כ"ט בתשרי התשפ"ה (31 באוקטובר 2024). בשנות הפעלת מערכי האכיפה העירוניים הוכללו עד כה בתוספת הראשונה לחוק 89 רשויות מקומיות, בהן גם מועצות אזוריות. במרביתן של רשויות ומועצות אלה פועל כיום מערך אכיפה עירוני, ובחלקן מערך האכיפה העירוני מצוי בשלבי הקמה והיערכות שונים. נוסף על כך, במסגרת זו פועלים מערכי אכיפה עירוניים בכמה רשויות מקומיות באזור יהודה והשומרון, מכוח סעיף 387 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981, שכותרתו אימוץ הוראות חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (תיקון מס' 203), התשע"ב-2012.

לדעת גורמי המקצוע במשרד לביטחון לאומי ובמשרת ישראל, יש בנתונים שהצטברו עד כה כדי להעיד כי פעילות מערכי האכיפה העירוניים היא יעילה ואפקטיבית. כמו כן, קיימת שביעות רצון רבה בקרב ראשי הרשויות המקומיות מפעילות מערכי האכיפה העירוניים המבוצעת בתחומן, לרבות משיתוף הפעולה הקיים עם משרת ישראל בנושא, ומהיוזמה לפעילויות משותפות שלהם בתחומי האכיפה השונים. מרביתם אף מדגישים את חשיבות הפריקט ומציינים את התרומה המשמעותית של מערכי האכיפה העירוניים לשיפור איכות החיים ותחושת הביטחון של התושבים ברשויות המקומיות שבהן פועלים המערכים.

על רקע ממצאים אלה, פורסמו החל משנת 2015 הצעות חוק מטעם הממשלה אשר ביקשו להפוך את הוראת השעה בנושא להוראת קבע (ראו למשל הצעות חוק הממשלה מס' 929, התשע"ה, עמ' 752; הצעות חוק הממשלה מס' 1105, התשע"ז, עמ' 750; הצעות חוק הממשלה מס' 1421, התשפ"א, עמ' 522). ואולם עד כה

סעיף 1 החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – החוק או הוראת השעה), נחקק כהמשך וכהשלמה להחלטת ועדת השרים לבחינת הקמתו של מערך השיטור העירוני מיום כ"ו בסיוון התש"ע (8 ביוני 2010), אשר קיבלה תוקף של החלטת ממשלה מס' 1848 ביום י"ב בתמוז התש"ע (24 ביוני 2010) וכותרתה "מתכונת להפעלת שיטור עירוני בישראל – רפורמה בתחום הביטחון האישי" (להלן – החלטת הממשלה מס' 1848).

במסגרת החלטה זו הוחלט, בין השאר, על הקמתו של מערך אכיפה עירוני משולב ברשויות המקומיות, הכולל כוח שיטור ייעודי ויחידת פיקוח עירונית ייעודית, ואשר יפעל להרתעה, למניעה ולאכיפה בתחום עבירות איכות החיים, האלימות וההתנהגות האנטי-חברתית (להלן – מערך אכיפה עירוני). זאת, במטרה לאפשר רפורמה מהותית ויסודית, שתגביר במידה ניכרת את הביטחון האישי ואת תחושת הביטחון האישי של אזרחי המדינה ותושביה, דרך מרכזיות וכמנוף לשיפור איכות החיים במדינת ישראל. במסגרת יישום החלטת הממשלה מס' 1848 ובמטרה לייעל את יכולת הפיקוח והאכיפה של הרשויות המקומיות בעבירות שבתחום אחריותן ולאפשר להן לסייע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות בשטח, נחקק החוק. בחוק הוקנו לפקחי הרשויות המקומיות אשר עומדים בתנאים הקבועים בחוק ואשר הוסמכו לפי הוראותיו, סמכויות מסוימות לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר. כמו כן, לפקחי הרשויות המקומיות אשר הוסמכו כ"פקחים מסייעים" בהתאם להוראות החוק, הוקנו סמכויות נוספות שהם רשאים להפעיל לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק.

בהתאם לתפיסת ההפעלה של מערכי האכיפה העירוניים, כפי שגובשה במשרד לביטחון לאומי ובמשרת ישראל, מתמקדים מערכי האכיפה העירוניים באכיפת סל עבירות מוגדר בתחומי איכות החיים ומניעת אלימות.

בשל חדשנות מערכי האכיפה העירוניים באותה העת, וכדי לבחון את האפקטיביות שבהקמתם ואת מידת יעילותם בהשגת המטרות שהוגדרו ושפורטו לעיל,

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 1057; התשפ"ד, עמ' 886.

דברי הסבר

מוצע להפוך את הוראת השעה להוראת קבע ולעדכן את התוכנית בהתאם לתובנות שעלו על רקע המצב הביטחוני עקב מתקפת הטרור כאמור ומלחמת "חרבות ברזל" (תזכיר חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (הפיכת הוראת השעה להוראת קבע ותיקונים נוספים) (תיקון), התשפ"ד–2024).

בהמשך לתזכיר החוק שהופץ ולהערות שהתקבלו, מתקיים שיח עם משרדי הממשלה הרלוונטיים לטיוב נוסח ההסדרים המוצעים בתזכיר החוק. לאור האמור לעיל, מוצע בהצעת חוק זו להאריך את תוקפה של הוראת השעה בחודש, עד יום כ"ט בחשוון התשפ"ה (30 בנובמבר 2024), וזאת כדי לאפשר במהלך תקופה זו לקדם את הליך החקיקה של תזכיר החוק כאמור, ולהפוך את הוראת השעה להוראת קבע לאחר עריכת השינויים הנדרשים.

טרם עוגנה הוראת השעה כהוראת קבע אלא הוחלט על הארכת תוקפה, כאמור, עד יום כ"ט בתשרי התשפ"ה (31 באוקטובר 2024).

בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) שבעקבותיה הוכרז על מצב מיוחד בעורף והחלה מלחמת "חרבות ברזל" המצויה עדיין בעיצומה, חל עיכוב בקידום עבודת המטה המבוצעת על ידי גורמי המקצוע במשרד לביטחון לאומי ובמשטרת ישראל, לבחינה ולהסדרה של היבטי התוכנית השונים והעברתה למסלול של הסדר קבע. נוסף על כך, עלה הצורך לבחינת התוכנית ואפשרות עדכונה, בהתאם לתובנות שעלו על רקע אירועים אלה.

בחודשים האחרונים חודשה עבודת המטה והתקיימו כמה דיונים בעניין, וביום י"ט בתמוז התשפ"ד (25 ביולי 2024) הפיץ המשרד לביטחון לאומי תזכיר חוק שבו

